준법감시인 심의필 2021-0253 (심의일자 2021-03-19)

원금손실이 발생할 수 있는 상품임

※ 이 계약설명서는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다.

특정금전신탁 계약설명서 (은행보관용)

● 대상 특정금전신탁 운용 상품명 : _____

● 상기 상품에 대하여 상품의 위험도, 최대 손실 가능성, 수수료, 조기상환 또는 환매 조건 등을 충분히 설명하였으며, 고객이 해당 내용을 충분히 이해하였음을 판매체크리스트를 활용하여 확인하였음. **※음영부분 직원 자필 기재 요망**

● 판 매 직 원 : 직위 _____ 성명 _____ 인(서명)

● 판매회사 및 점포명 : ㈜ 부산은행 _____ 지점 (☎ _____) 고객센터(☎1544-6200)

투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인

● 이 계약은 예금자보호법에 따른 예금자보호대상이 아니며, 원금의 전부 또는 일부 손실이 발생할 수 있습니다.

● 따라서, 사전에 충분한 설명을 들은 후 신중하게 투자결정을 하여야 하며, 투자로 인한 손실 발생시 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

[음영부분은 자필로 기재해주시기 바랍니다]

● 본인은 판매직원으로부터 「투자정보확인서」, 「특정금전신탁계약서」, 「운용자산설명서」, 「(간이)투자설명서」, 「특정금전신탁계약설명서」, 「비예금상품설명서」 등 일체의 계약 관련 서류를 수령함.

● 본인은 위 서류들에 기재되어 있는 계약 및 상품의 내용, 핵심투자위험(신용위험, 시장위험, 환위험 등), 원금손실가능성(예금자보호법상 보호 상품 아님), 수수료, 조기상환조건, 계약의 해제·해지 등 설명서 상의 내용에 대한 설명을 듣고 이해하였음.

● 이와 함께, 동 상품의 투자위험은 6등급 중 ( )등급 ( )위험으로 최대 원금 전액 손실이 가능하며 손익구조, 환매가능 여부 등 해당상품의 특성을 충분히 이해하였음.

(1등급-매우 높은 위험/2등급-높은 위험/3등급-다소 높은 위험/4등급-보통 위험/5등급-낮은 위험/6등급-매우 낮은 위험)

● 투자자(_____)는(은) 위의 사실을 숙지하고 자발적 의사에 따라 투자합니다.

성명 _____ 인(서명) (법정)대리인 _____ 인(서명)

고령투자자 상품 가입 시 확인사항

상담직원 : 직위 _____ 성명 _____ 인(서명)

● 계좌명의인 또는 대리인이 만 65세 이상인 경우 작성

● 사리분별력이 현저히 떨어진다고 판단되는 투자자는 고령투자자 판매절차 준용

■ 조력자 확인

당행은 고령투자자 고객의 신변 또는 건강상태의 갑작스러운 변화에 대비하고, 상품내용의 이해에 도움을 드리기 위해 조력자(가족 등)의 도움을 받으시기를 권장하며 연락처를 제공받고자 합니다.
단, 조력자 확인은 개인정보보호를 위해 고령투자자와 조력자의 동의가 있는 경우에 한합니다.

본인은 가족조력 제도 적용을 □ 희망함 / □ 희망하지 않음 투자자 _____ 인(서명) 대리인 _____ 인(서명)

■ 조력제도 희망시 필수 작성

- 개인정보의 수집 · 이용 동의서 (조력자지정용) -

BNK부산은행 귀중

귀행과의 비여신(금융)거래와 관련하여 귀행이 본인의 개인정보를 수집 · 이용하고자 하는 경우에는 「개인정보보호법」 제15조 제1항 제1호, 제24조 제1항 제1호에 따라 본인의 동의가 필요합니다.

● 수집 · 이용목적 : 고령투자자의 신변 등의 갑작스러운 변화에 대비하기 위한 조력자 연락처 확보

● 수집하는 개인정보의 항목 : 조력자의 성명, 연락처

● 개인정보의 보유 및 이용기간 : 해당상품의 거래 종료시까지
※단, 거래종료일 후에는 금융사고 조사, 분쟁 해결, 민원처리, 법령상 의무이행을 위하여만 보유 · 이용됩니다.

● 동의하지 않았을 경우의 불이익 : 조력제도 적용 불가

귀행이 위 목적으로 본인의 성명, 연락처 등 개인정보 수집 및 이용에 대하여 동의합니다. **□ 동의함 □ 동의하지 않음**

본인은 투자자와 동석하여 상품에 대한 설명을 듣고 이해하였습니다.

20 년 월 일 조력자 성명 _____ 인(서명)

조력자와 예금주와의 관계 _____ 연락처 _____

(210×297mm 서식 403160 NCR지 80g/m² 2021. 03. 개정)

BNK 부산은행

원금손실이 발생할 수 있는 상품임

※ 이 계약설명서는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다.

고령투자자 투자권유 유의상품 가입 시 확인사항

※ 투자권유 유의상품 : 당행이 지정하는구조가 복잡하고 가격변동성이 크거나, 환금성에 제약이 있는 금융투자상품 (예:파생상품등, 조건부자본증권, 후순위채권, A3(BBB)등급이하 자산유동화 증권 등)

판매직원은 65세 이상의 고령투자자 보호를 위하여 「투자권유 유의상품」을 권유하는 경우 관리책임자로부터 권유의 적정성을 사전에 확인합니다. (관리책임자는 지점장 또는 감사통할책임자 임)

구 분	확인사항	적 정	부적정
투자자정보 변경사항	투자성향분석 결과 직전결과 대비 변동사항 및 최근 근황 변동사항 여부	☐	☐
투자자금의 성격	투자자금이 생계자금에 해당되거나 단기간에 필요한 자금인지 여부	☐	☐
투자권유과정의 적법성	상담직원이 부적합한 투자권유(투자성향진단 답변유도 및 재진단 등)를 하지 않았는지 여부	☐	☐
주요 설명내용의 이해	상품의 기본적 손익 구조, 원금손실 가능성, 중도해지 등에 대해 이해하였는지 여부	☐	☐
건강 및 인지능력	고객의 건강상태 및 인지능력(기억력, 판단력 등)에 비추어 투자상품 가입이 적절한지 여부	☐	☐

관리책임자 최종의견 : 본 상품의 가입이 ☐ **적합함** / ☐ **적합하지 않음**

직 위 성 명 인(서명)

적합하지 않다고 판단한 경우 사유 자필 기재

■ **고객 확인**

본인은 이 투자상품의 구조에 대한 설명을 듣고 이해하였습니다. 또한 이 상품은 위험도가 높은 금융상품이며, 원금손실이 발생할 수 있음을 설명받았습니다. 그럼에도 불구하고 본인의 판단과 책임으로 본 상품에 가입함을 확인합니다.

20 년 월 일 투자자 인(서명)

(대리인 거래시) 대리인 인(서명)

초고령자(만80세 이상)인 경우 추가 확인

투자권유 유의상품은 구조가 복잡하고 가격변동성이 크고 환금성에 제약이 있어 초고령자에게는 적절하지 않은 상품 입니다. 이에 당행은 투자권유를 하지 않으며, 고객이 가입을 원하는 경우에도 판매를 자제하고 있습니다.

준법감시인 심의필 2021-0253 (심의일자 2021-03-19)

원금손실이 발생할 수 있는 상품임

※ 이 계약설명서는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다.

특정금전신탁 계약설명서 (고객보관용)

● 대상 특정금전신탁 운용 상품명 : _____

● 상기 상품에 대하여 상품의 위험도, 최대 손실 가능성, 수수료, 조기상환 또는 환매 조건 등을 충분히 설명하였으며, 고객이 해당 내용을 충분히 이해하였음을 판매체크리스트를 활용하여 확인하였음. **※음영부분 직원 자필 기재 요망**

● 판 매 직 원 : 직위 _____ 성명 _____ 인(서명)

● 판매회사 및 점포명 : ㈜ 부산은행 _____ 지점 (☎ _____) 고객센터(☎1544-6200)

투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인

● 이 계약은 예금자보호법에 따른 예금자보호대상이 아니며, 원금의 전부 또는 일부 손실이 발생할 수 있습니다.

● 따라서, 사전에 충분한 설명을 들은 후 신중하게 투자결정을 하여야 하며, 투자로 인한 손실 발생시 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

[음영부분은 자필로 기재해주시기 바랍니다]

● 본인은 판매직원으로부터 「투자정보확인서」, 「특정금전신탁계약서」, 「운용자산설명서」, 「(간이)투자설명서」, 「특정금전신탁계약설명서」, 「비예금상품설명서」 등 일체의 계약 관련 서류를 수령함.

● 본인은 위 서류들에 기재되어 있는 계약 및 상품의 내용, 핵심투자위험(신용위험, 시장위험, 환위험 등), 원금손실가능성(예금자보호법상 보호 상품 아님), 수수료, 조기상환조건, 계약의 해제·해지 등 설명서 상의 내용에 대한 설명을 듣고 이해하였음.

● 이와 함께, 동 상품의 투자위험은 6등급 중 ( )등급 ( )위험으로 최대 원금 전액 손실이 가능하며 손익구조, 환매가능 여부 등 해당상품의 특성을 충분히 이해하였음.

(1등급-매우 높은 위험/2등급-높은 위험/3등급-다소 높은 위험/4등급-보통 위험/5등급-낮은 위험/6등급-매우 낮은 위험)

● 투자자(_____)는(은) 위의 사실을 숙지하고 자발적 의사에 따라 투자합니다.

성명 _____ 인(서명) (법정)대리인 _____ 인(서명)

고령투자자 상품 가입 시 확인사항

상담직원 : 직위 _____ 성명 _____ 인(서명)

● 계좌명의인 또는 대리인이 만 65세 이상인 경우 작성

● 사리분별력이 현저히 떨어진다고 판단되는 투자자는 고령투자자 판매절차 준용

■ 조력자 확인

당행은 고령투자자 고객의 신변 또는 건강상태의 갑작스러운 변화에 대비하고, 상품내용의 이해에 도움을 드리기 위해 조력자(가족 등)의 도움을 받으시기를 권장하며 연락처를 제공받고자 합니다.
단, 조력자 확인은 개인정보보호를 위해 고령투자자와 조력자의 동의가 있는 경우에 한합니다.

본인은 가족조력 제도 적용을 □ 희망함 / □ 희망하지 않음 투자자 _____ 인(서명) 대리인 _____ 인(서명)

■ 조력제도 희망시 필수 작성

- 개인정보의 수집 · 이용 동의서 (조력자지정용) -

BNK부산은행 귀중

귀행과의 비여신(금융)거래와 관련하여 귀행이 본인의 개인정보를 수집 · 이용하고자 하는 경우에는 「개인정보보호법」 제15조 제1항 제1호, 제24조 제1항 제1호에 따라 본인의 동의가 필요합니다.

● 수집 · 이용목적 : 고령투자자의 신변 등의 갑작스러운 변화에 대비하기 위한 조력자 연락처 확보

● 수집하는 개인정보의 항목 : 조력자의 성명, 연락처

● 개인정보의 보유 및 이용기간 : 해당상품의 거래 종료시까지
※단, 거래종료일 후에는 금융사고 조사, 분쟁 해결, 민원처리, 법령상 의무이행을 위하여만 보유 · 이용됩니다.

● 동의하지 않았을 경우의 불이익 : 조력제도 적용 불가

귀행이 위 목적으로 본인의 성명, 연락처 등 개인정보 수집 및 이용에 대하여 동의합니다. **□ 동의함 □ 동의하지 않음**

본인은 투자자와 동석하여 상품에 대한 설명을 듣고 이해하였습니다.

20 년 월 일 조력자 성명 _____ 인(서명)

조력자와 예금주와의 관계 _____ 연락처 _____

(210×297mm 서식 403160 NCR지 56g/m² 2021. 03. 개정)

BNK 부산은행

원금손실이 발생할 수 있는 상품임

※ 이 계약설명서는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다.

특정금전신탁의 개념

고객(이하 '위탁자'라 한다)이 (주)부산은행(이하 '수탁자'라 한다)과의 특별한 신임관계를 바탕으로 금전을 수탁자에게 맡기고, 수탁자는 위탁자가 지정한 운용 방법에 따라 위탁자 또는 위탁자가 지정한 자(이하 '수익자'라 한다)의 이익을 위하여 신탁재산인 금전을 운용・관리・처분 등을 하는 계약입니다.

특정금전신탁계약 안내사항

● **위탁자는 운용방법을 변경 지정하거나 계약의 해지를 요구할 수 있습니다.**
위탁자는 수탁자가 정한 소정양식에 따라 신탁재산의 운용방법을 변경지정 또는 신탁계약의 해지를 요구할 수 있으며 수탁자는 이에 응해야 합니다. 다만 신탁계약에서 정한 바에 따라 운용방법 변경 및 계약의 해지 제한 등의 특별한 사유가 있는 경우에는 위탁자의 운용방법 변경 지정 또는 신탁계약의 해지가 불가할 수 있습니다.

● **수탁자는 매 분기 1회 이상 신탁재산의 운용내역을 정기적으로 통보합니다.**
수탁자는 매 분기 1회 이상 신탁재산의 운용내역을 수탁자가 정한 소정양식에 따라 위탁자에게 서면 또는 전자통신 등의 방법으로 통보합니다. 다만, 위탁자가 정기적인 운용내역 수령을 원하지 않아 신탁계약서에 그 내용을 명기할 경우에는 수탁자는 운용내역 통보를 생략할 수 있습니다.

● **신탁업자의 임직원은 신의와 성실을 바탕으로 금융상담서비스를 제공합니다.**
특정금전신탁계약을 체결한 위탁자는 본인의 재무상태, 투자목적 등에 대하여 신탁업자 임직원에게 상담을 요청할 수 있으며, 신탁업자 임직원은 신의와 성실을 바탕으로 신탁목적 달성을 위해 금융상담 서비스를 제공하고 있습니다.

● **수탁자는 특정금전신탁재산의 운용내역(운용종목 및 비중 등) 및 평가금액 조회 서비스를 제공합니다.**
특정금전신탁계약을 체결한 위탁자는 본인의 신탁재산인 금전의 운용내역 및 신탁재산의 평가금액을 인터넷 등의 전산매체, 영업점 직접방문 등 다양한 방법의 조회서비스를 통하여 제공받을 수 있습니다.

특정금전신탁계약 설명

위탁자 및 수익자	- 위탁자는 수탁자에게 신탁재산을 맡기는 자입니다. - 수익자는 신탁계약에서 정한 바에 따라 신탁원본 또는 신탁이익을 수령하는 자입니다. - 위탁자는 수익자를 지정할 수 있으며, 위탁자가 별도로 지정하지 아니한 경우에는 위탁자본인이 수익자가 됩니다.
신탁기간	- 신탁기간은 특정금전신탁계약서(특정금전신탁 추가약정서 및 신탁 계약세부내역서 포함, 이하 같다)에서 정합니다. - 위탁자는 신탁기간 만료 전에 수탁자의 승낙을 받아 신탁기간을 연장할 수 있습니다.
신탁금액	- 신탁금액은 특정금전신탁계약서에서 정합니다.
신탁보수	- 신탁보수는 특정금전신탁계약서에서 정합니다. 특정금전신탁계약서 특약에서 별도로 정할 경우 그에 따릅니다. - 수탁자는 신탁재산의 관리·운용 등의 대가로 위탁자 또는 수익자에게 청구 할 수 있습니다.
신탁계약의 체결	- 신탁계약서의 모든 내용을 사전에 확인하여야 하며, 신탁계약서의 고객 기재사항은 본인이 직접 기재하여야 하고 계약서, 신탁증서 등을 수령받아 보관하시기 바랍니다.
신탁재산의 운용	- 신탁재산은 위탁자의 운용지시에 따라 운용합니다. 다만, 위탁자가 지정한 방법대로 운용할 수 없는 경우에는 고유계정대, 콜론 등 금융투자업규정에서 정한 방법대로 운용할 수 있습니다.
실적배당	- 신탁재산의 관리・운용 및 처분의 결과에 따라 발생하는 수익에서 제비용(신탁보수 등)을 차감한 나머지가 수익자에게 전부 귀속 됩니다. - 특정금전신탁은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 실적배당형 상품이어서 원본의 손실이 발생할 수 있습니다. - 신탁재산의 운용 결과 신탁원금에 손실이 발생하는 경우 수탁자는 해당 신탁원금을 보전하여 드리지 않습니다.
신탁의 해지	- 신탁을 해지하는 경우에는 최종계산서를 수령하여 이익계산의 정당여부를 확인하여야 합니다. - 운용자산 중 환가 및 회수가 곤란한 경우 또는 위탁자가 요청하는 경우에는 신탁재산을 운용현상대로 교부할 수 있습니다.
중도해지	- 위탁자는 신탁기간 종료 전에 신탁해지를 하고자 할 경우에는 수탁자의 승낙을 받아야 하며 중도해지수수료가 부과될 수 있습니다. - 중도해지를 신청하는 경우라도 운용중인 신탁재산의 종류에 따라 중도해지가 제한될 수 있으며, 중도해지가 가능한 경우에도 신탁 재산의 처분과정에서 일부 손실이 발생할 수 있으므로 중도해지 시에는 수탁자와 사전에 협의하여야 합니다.
양도 및 담보제공	- 위탁자는 특정금전신탁의 수익권을 양도 또는 담보로 제공할 경우 사전에 수탁자의 승낙을 받아야 합니다. - 운용중인 신탁재산의 종류에 따라 양도 또는 담보 제공이 불가능 하거나 제한될 수 있습니다.
원천징수	- 수탁자는 신탁재산의 운용 결과 발생된 수익에 대하여는 수익자가 직접 신탁재산을 투자한 것으로 보아 각 소득의 발생원천에 따라 이자소득, 배당소득, 비영업대금의 이익 등으로 구분하여 원천 징수 하며 신탁재산에 대한 원천징수 시기는 아래와 같습니다. 1. 매분기말(원천징수 대상 소득이 있는 경우에 한함) 2. 신탁해지일 또는 이익지급일(원본가산일 포함) 3. 기타 세법에서 정한 시기
기타사항	- 상기 신탁상품은 위탁자가 특정금전신탁계약서에서 지정한 운용 방법 및 세부운용지시대로 운용합니다. - 다만, 운용할 수 없는 잔액과 신탁기간이 종료된 후 신탁기간의 연장 또는 신탁금의 반환요청이 없는 경우에는 위탁자가 지정한 운용방법과 관계법령등에서 정한 방법에 따라 운용합니다.